RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 627, DE 12 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a inclusão e alteração da redação de artigos, parágrafos e incisos da Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28 de fevereiro de 2014, visando à adequação normativa e ao aprimoramento regulatório, e dá outras providências.

A **DIRETORIA COLEGIADA** da **AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA ARES-PCJ)**, no uso de suas atribuições e na forma da Cláusula 32ª, inc. III, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ convertido em Contrato de Consórcio Público, e o Artigo 28, inc. III, do Estatuto da ARES-PCJ e;

CONSIDERANDO:

Que a Lei federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, alterada pela Lei federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e o Decreto federal nº 7.217/2010 a regulamenta.

Que a Lei federal nº 11.445/2007, nos termos do artigo 23, incisos I, IV e X, confere à entidade reguladora competência para editar normas regulatórias de natureza técnica, econômica e social, incluindo padrões de qualidade na prestação dos serviços e no atendimento ao público.

Que o Protocolo de Intenções da Agência Reguladora ARES-PCJ, convertido em Contrato de Consórcio Público, nos termos da Cláusula 13ª, § único, incisos I, III e IV, dispõe sobre a gestão associada, transferência e delegação das competências municipais para o exercício das atividades de regulação e fiscalização, relativos à prestação dos serviços públicos de saneamento básico à Agência Reguladora ARES-PCJ.

Que a Agência Reguladora ARES-PCJ, tendo em vista a experiência adquirida nos processos fiscalizatório e sancionatório, apurou a necessidade de aprimoramento e aperfeiçoamentos da Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28 de fevereiro de 2014.

Que foi elaborado o Relatório de Análise de Impacto Regulatório nº 02/2025, esclarecendo o teor das alterações propostas na Resolução ARES-PCJ nº 48/2014, bem como suas motivações e eventual impacto regulatório associado

Que foram realizadas a Consulta Pública nº 02/2025 e Audiência Pública nº 02/2025, com objetivo de submeter as alterações propostas ao processo de participação social, visando obter contribuições, sugestões e críticas de entes regulados e demais interessados.

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Av. Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana, SP - 13478-580 - Fone (19) 3471-5100 - www.arespcj.com.br

Que em função da necessidade de adequações no texto da Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28 de fevereiro de 2014, a Diretoria Colegiada da ARES-PCJ, reunida em 09 de maio de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a redação do *caput* do Art. 1º, da Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28 de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art. 1º - Definir a relação de Não Conformidades a serem identificadas na fiscalização da prestação dos serviços de água e esgoto no âmbito dos Municípios associados e respectivos prazos de adequação conforme Anexo I desta Resolução."*

Art. 2º Alterar a redação *do caput do* Art. 2º, da Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28 de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art. 2º - Quando identificadas, as Não Conformidades serão apontadas em Auto de Notificação, conforme procedimentos apresentados na Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11/12/2014."*

Art. 3º Alterar a redação *do caput do* Art. 4º, da Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28 de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art. 4º - A não solução das Não Conformidades notificadas, sem justificativa formal à ARES-PCJ dentro do prazo estipulado, ensejará em penalidades previstas na Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11/12/2014."*

Art. 4º Alterar a redação do *caput* do Art. 5º, da Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28 de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art. 5º - Os prazos estabelecidos para solução das Não Conformidades apontadas poderão ser dilatados a critério do Analista de Fiscalização e Regulação, mediante solicitação formal e justificada por parte do Prestador dos Serviços de Saneamento."*

Art. 5º Alterar a redação dos incisos I, II e III do Art. 6º, da Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28 de fevereiro de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

> *"Art. 6º .....*
>
> *I – Grupo 1 – infração leve: Não Conformidades nº 2.1, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 4.1, 4.5, 4.7, 5.1, 5.6, 5.9, 5.18, 5.20, 6.1, 6.2, 6.7, 6.11, 6.12, 6.13, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.11, 8.1, 8.10, 8.25, 8.26, 8.27, 9.2, 9.5, 9.6, 9.13, 9.15, 9.30, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35 e 11.12.*

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Av. Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana, SP - 13478-580 - Fone (19) 3471-5100 - www.arespcj.com.br

II – Grupo 2 – infração média: Não Conformidades nº 2.6, 5.7, 8.28, 9.7, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.31, 11.4, 11.8, 12.1, 12.2, 12.3.

III – Grupo 3 – infração grave: Não Conformidades nº 2.2, 2.3, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 3.2, 3.3, 3.4, 3.10, 3.11, 3.14, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 4.10, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.19, 5.21, 5.22, 6.3, 6.4, 6.9, 6.10, 6.14, 7.2, 7.4, 7.9, 7.10, 7.12, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.9, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.20, 8.23, 8.24, 8.29, 9.1, 9.3, 9.4, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.14, 9.16, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 11.9, 11.10, 11.11

[...]"

Art. 6º Fica integralmente revogado o Anexo I, Tabela 1, da Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28 de fevereiro de 2014, relativo às Não-Conformidades em Adutoras.

Art. 7º Alterar a redação dos itens 9.8, 9.27, 9.32, 9.33 e 9.35 do Anexo I, Tabela 9 – Não Conformidades nas Condições Gerais de Prestação dos Serviços, da Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28 de fevereiro de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"9.8 Não prestar informações ao SINISA.

[...]

9.27 Realizar cortes às sextas-feiras, sábados ou aos domingos, bem como em feriados nacionais, estaduais ou municipais, ou, ainda, no dia anterior a feriado.

[...]

9.32. Não disponibilizar Código de Defesa do Consumidor dos serviços no atendimento ao usuário e em sítio eletrônico próprio.

[...]

9.33. Não disponibilizar Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água no atendimento ao usuário e em sítio eletrônico próprio.

[...]

9.35. Não disponibilizar a Resolução ARES-PCJ nº 50/2014 no atendimento ao usuário e em sítio eletrônico próprio.

[...]

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Av. Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana, SP - 13478-580 - Fone (19) 3471-5100 - www.arespcj.com.br

Art. 8º Ficam criados os itens 9.39 e 9.40 da Tabela 9 do Anexo I, da Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28 de fevereiro de 2014, com as seguintes redações:

> *"9.39. Não responder a comunicações emitidas pela Ouvidoria da ARES-PCJ. Prazo para adequação: Imediato.*
>
> *9.40. Não enviar dados ou informações exigidos pela ARES-PCJ no prazo determinado. Prazo para adequação: Imediato."*

Art. 9º Fica criada a Tabela 12 do Anexo I, da Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28 de fevereiro de 2014, intitulada "Não Conformidades Decorrentes de Informações Regulatórias", incluindo os itens 12.1, 12.2 e 12.3, conforme Anexo I desta resolução.

Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

DALTO FAVERO BROCHI
Diretor Geral da ARES-PCJ

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Av. Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana, SP - 13478-580 - Fone (19) 3471-5100 - www.arespcj.com.br

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 627, DE 12 DE MAIO DE 2025

ANEXO I

TABELA 12 - NÃO CONFORMIDADES DECORRENTES DE INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS
(Resolução ARES-PCJ nº 48/2014)

ITEM	NÃO CONFORMIDADE	REFERÊNCIA LEGAL	PRAZO PARA ADEQUAÇÃO
12.1	Não disponibilização de informações técnicas e econômico-contábeis, mensalmente, através do sistema de gestão regulatória.	Resolução ARES-PCJ nº 303/2019 (Art. 74) e 435/2022 (Art. 33)	30 dias
12.2	Não atendimento ao envio dos Relatórios de Acompanhamento dos Contratos de Concessão ou Parceria Público-Privada.	Resolução ARES-PCJ nº 303/2019 (Seção I do Capítulo V).	30 dias
12.3	Não apresentação de documentos previstos no Anexo II da Resolução ARES-PCJ nº 435/2022.	Resolução ARES-PCJ nº 435/2022 - Anexo II	30 dias

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Av. Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana, SP - 13478-580 - Fone (19) 3471-5100 - www.arespcj.com.br